

ARTICLE 34

REGIME DOUANIER ET DOCUMENTS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION

34.1

Pendant la durée du Contrat, le Contracteur bénéficie des avantages douaniers ci-après:

- a) Dans les conditions prévues par le Code des Douanes, l'importation sous le régime de l'admission temporaire (normale ou spéciale, selon le cas) par le Contracteur lui-même, par des Tiers pour son compte et par ses sous-traitants, de tous matériels, matériaux, produits, machines, équipements et outillages nécessaires aux Opérations Pétrolières qui ne sont pas propriété de l'Etat en vertu des dispositions de l'Article 10.1, sous réserve du respect des dispositions de l'Article 10.3 et à condition que ces biens soient nécessaires, exclusivement destinés et effectivement affectés aux Opérations Pétrolières et qu'ils soient appelés à être réexportés à la fin de leur utilisation.
- b) Admission en franchise de tous droits et taxes d'entrée, des matériels, matériaux, produits, machines, équipements et outillages exclusivement destinés et effectivement affectés à la prospection et à l'exploration pétrolière sur la Zone Délimitée et figurant sur la liste reprise à l'Annexe II conformément à l'Article 241 paragraphe g) du Code des Douanes de l'UDEAC. Etant précisé que les matériels, matériaux, produits, machines, équipements et outillages destinés et effectivement affectés à la prospection et à l'exploration pétrolière sur la Zone Délimitée bénéficient de cette admission en franchise.

Cette franchise s'applique aux importations effectuées directement par le Contracteur lui-même, par des Tiers pour son compte et par ses sous-traitants, sous réserve de produire un certificat d'utilisation finale.

- c) Sous les mêmes conditions que ci-dessus, admission au taux global réduit à 5 % des droits et taxes perçus à l'importation, des matériels, matériaux, produits, machines et outillages d'équipement qui, n'entrant pas dans la catégorie des biens visés aux paragraphes a et b ci-dessus, sont nécessaires, destinés et affectés à la production, au stockage, au traitement, au transport, à l'expédition et à la transformation des Hydrocarbures de la Zone d'Exploitation et à condition qu'ils figurent dans un programme de développement approuvé.

Le bénéfice du taux réduit est accordé par le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, à la demande du Contracteur,

- sur production d'un programme général d'importation,
- ou à la suite de démarches particulières d'admission au bénéfice du taux réduit, effectuées par le Contracteur au moins quinze jours avant l'arrivée des biens concernés.

Ces demandes doivent préciser:

- la dénomination commerciale des biens et la rubrique tarifaire sous laquelle ils sont placés,
 - les quantités et leur valeur FOB et CIF.
- d) Les effets et objets mobiliers à usage personnel et domestique importés par le personnel étranger du Contracteur affecté aux activités entrant dans le cadre de la

réalisation des Opérations Pétrolières, à l'occasion de son changement de résidence, sont admis en franchise dans les conditions et limites fixées par le Code des Douanes, notamment l'Article 241 paragraphe g) - UDEAC-35 du 14 décembre 1965.

34.2

Le Contracteur, les Tiers importateurs pour son compte et ses sous-traitants, s'engagent à ne procéder aux importations nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières que dans la mesure où les biens concernés ne sont pas disponibles au Gabon à des conditions similaires de prix, de qualité et de délai de livraison.

34.3

Les biens autres que ceux indiqués par les dispositions ci-dessus sont soumis aux droits et taxes perçus par l'Administration des Douanes suivant le régime de droit commun.

34.4

Sous réserve du respect de leurs obligations en matière douanière, telles qu'elles découlent des Articles 34.1 à 34.3 et de la réglementation en vigueur, le Contracteur, les Tiers importateurs pour son compte et ses sous-traitants pourront réexporter, en exonération de tous droits et taxes, les biens importés dans le cadre des dispositions de l'Article 34.1, a, dès qu'ils ne sont plus nécessaires aux Opérations Pétrolières.

34.5

Toutes les importations, exportations et réexportations effectuées dans le cadre du Contrat sont soumises aux formalités requises par l'Administration des Douanes.

34.6

Le Contracteur est, vis à vis de l'Administration des douanes, conjointement et solidairement responsable, avec les Tiers importateurs pour son compte et ses sous-traitants, de tout abus relevé à l'encontre de ceux-ci dans l'usage du bénéfice des dispositions du présent Article. Les amendes, les pénalités et les paiements de toute nature dont ils seraient passibles de ce chef ne constituent pas des Coûts Pétroliers.

34.7

En cas de modification du régime ci-dessus, la réglementation qui sera applicable au Contracteur sera celle acceptée par les principaux producteurs d'Hydrocarbures opérant au Gabon; aucun régime discriminatoire ne sera imposé au Contracteur.